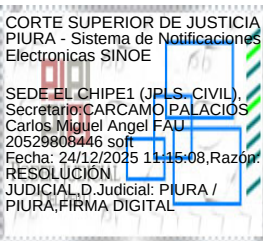


2° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PIURA



SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO - ELCHIPE
EXPEDIENTE : 00887-2011-0-2001-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES RAMOS VICTOR ARTURO
ESPECIALISTA : CARCAMO PALACIOS CARLOS MIGUEL ANGEL
DEMANDADOS : COLLAHUAZO JIMENEZ ABRAHAM
ABRAHAM COLLAHUAZO COLLAHGUAZO JIMENEZ EIRL
DEMANDANTE : MOLINOS CIA S.A

INFORME N°01-2025- EXPEDIENTE N°0887-2011-0-2001- JP-CI-02

DE : CARLOS MIGUEL ANGEL CARCAMO PALACIOS
SECRETARIO JUDICIAL DEL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ
LETRADO DE PIURA

A : DR. VICTOR ARTURO TORRES RAMOS
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PIURA

ASUNTO : DATOS DE INMUEBLES A REMATAR A TRAVÉS DE REM@JU

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DEL 2025.

SEÑOR JUEZ:

1. El presente proceso es uno de Obligación de Dar Suma de Dinero.
2. Mediante Resolución N° 04 de fecha 19 de Mayo del 2014, se declaró firme y consentido la resolución número Tres de fecha 25SET2013, que resuelve Declarar Fundada la demanda y ordeno que el demandado cumpla con pagar al demandante dentro del quinto día la suma de U.S. \$ 7,034.00 Dólares Americanos, por concepto de Obligación de Dar Suma de Dinero, más las costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
3. Mediante Resolución, número Cuatro, de fecha 22JUN2011, dictada en el cuaderno cautelar, obrante a folios 153, se resuelve Admitir a trámite la solicitud de medida cautelar y se dispuso trabar embargo en forma de inscripción; sobre el bien inmueble, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte S/N del distrito, provincia y departamento de Tumbes, inscrito en la partida N° 0 2000658 del Registro de Propiedad Inmueble de Tumbes, hasta por la suma de S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles).
4. A folios 456 a 463 obra la tasación del predio urbano presentada por los peritos judiciales.
5. Mediante Resolución N° 45 de fecha 10 de Julio del 2024, se resuelve aprobar el informe pericial de folios 456 a 463 elaborado por los ingenieros Benjamín Octavio Lizana Bobadilla y Aurelio Mendoza Montenegro, respecto del mencionado inmueble.
6. Mediante escrito N° 14470-2025 de fecha 23 de Setiembre del 2025, la parte demandante, adjunta el arancel judicial por concepto de remate.
7. Mediante escrito N° 14470-2025 de fecha 20 de Setiembre del 2025, la demandante cumple con adjuntar en sobre cerrado un CD que contiene fotografías

del inmueble a rematar en formato JPEG y solicita ordenar el remate judicial electrónico

1. **DESCRIPCION:** Predio Urbano, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte S/N intersección con la calle Jaén, del distrito, provincia y departamento de Tumbes, inscrito en la Partida Electrónica N° 02000658 del registro de Predios de la Zona Registral de Tumbes.

- Área del terreno : 75.00 m2
- Porcentaje del predio a rematar : El 100 %
- Tipo de inmueble: Terreno

2. **CARGAS Y GRAVAMENES:**

RUBRO : GRAVAMENES Y CARGAS

Asiento D0013

Anotación preventiva de demanda interpuesta por Don John Willy Merino Merino contra María Cristina Antón Viera, para que le otorgue la escritura pública del terreno que se lo vendió el 14ABR1990.

Asiento D0004

Constitución de Hipoteca La empresa Abraham Collahuazo Jiménez, a favor de MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 10,000.00 Dólares Americanos

Asiento D0005

Rectificación de Asiento D0004 en el sentido que el representante de la empresa MOLINOS & CIA S.A, es MAXIMO DAVID SALOME CRISOSTOMO

Asiento D0004

Ampliación de Hipoteca, inscrita en el Asiento D0003 a favor del acreedor MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 50,000.00 Dólares Americanos

Asiento D0005

Embargo en forma de inscripción a favor de MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 8,500.00 Dólares Americanos

Asiento D0006

Se extiende la presente ampliación de Embargo en forme de inscripción a favor de los demandantes Erasmo, Castillo, Bobbio, Carlos Alberto moran Cruz, Jhonny Omar Collahuazo Jiménez, Martiana Álava García, Yirret Midelu Palas Jiménez, Inés Campos García, María de los Ángeles Barrientos Zapata, Deysi Lucia Jiménez Collahuazo y Yuliza Elizabeth Ybañez Cornejo, hasta por la suma de S/. 80,000.00 sobre las acciones que le corresponde al demandado ABRAHAM COLLAHUAZO JIMENEZ

VALOR DE TASACION:

Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de \$ 25,500.00 Dólares Americanos, que es igual en S/. 94,095.00 Soles (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES).

3. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

4. **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: S/. 62,730.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES).

5. **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura de la primera convocatoria a la cual se le reducirá un 15%, esto es, la suma de **S/. 9,409.50 Soles; por tanto, el precio del remate será la suma de S/. 53,320.50 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 50/100 SOLES).**
6. **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura de la segunda convocatoria a la cual se le reducirá un 15%, esto es, la suma de **S/. 7,998.08 Soles; por tanto, el precio del remate será la suma de S/. 45,321.90 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 90/100 SOLES).**

Lo que cumpla con informar a Usted para los fines de ley.

Piura, 24 de Diciembre del 2025.

AUTO

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y TRES (53).

Piura, Veinticuatro de Diciembre

Del año dos mil veinticinco. –

I. ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito N° 14470-2025 de fecha 23 de Setiembre del 2025, la empresa demandante solicita la publicación de remate en el REMAJU, además ha cumplido con adjuntar las fotografías del inmueble a rematar.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

1. Mediante Resolución, número Cuatro, de fecha 22JUN2011, dictada en el cuaderno cautelar, obrante a folios 153, se resuelve Admitir a trámite la solicitud de medida cautelar y se dispuso trabar embargo en forma de inscripción; sobre el bien inmueble, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte S/N del distrito, provincia y departamento de Tumbes, inscrito en la partida N° 0 2000658 del Registro de Propiedad Inmueble de Tumbes, hasta por la suma de S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles).
2. A folios 456 a 463 obra la tasación del predio urbano presentada por los peritos judiciales; y mediante Resolución N° 45 de fecha 10 de Julio del 2024, se resuelve aprobar el informe pericial de folios 456 a 463 elaborado por los ingenieros Benjamín Octavio Lizana Bobadilla y Aurelio Mendoza Montenegro, , respecto del mencionado inmueble.
3. Con escrito N° 14470-2025 de fecha 23 de Setiembre del 2025, la demandante, adjuntó arancel por remate, además cumplió con adjuntar la partida registral las fotografías del inmueble a rematar; por lo que se procede a dar inicio al remate electrónico
4. Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por **MOLINOS CIA S.A** y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa de ejecución y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.

procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

5. Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas por no haberse inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico será declarado desierto.
6. Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
7. En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
8. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.
9. Que, de la revisión de autos, se observa que la demandante ha cumplido con adjuntar las fotografías del inmueble objeto de remate donde se individualiza el mismo; y además ha cumplido con adjuntar el certificado de cargas y gravámenes del inmueble; por tanto, se debe tener por cumplido el mandato ordenado en la resolución número Diecinueve y procederse a emitir la resolución de convocatoria de remate.

Por las consideraciones expuestas: **SE RESUELVE:**

1. **CONVOQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble dado en garantía:
2. **DESCRIPCION:** Predio Urbano, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte S/N intersección con la calle Jaén, del distrito, provincia y departamento de Tumbes, inscrito en la Partida Electrónica N° 02000658 del registro de Predios de la Zona Registral de Tumbes.
 - Área del terreno : 75.00 m2
 - Porcentaje del predio a rematar : El 100 %
 - Tipo de inmueble: Terreno

3. **CARGAS Y GRAVAMENES:**

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

RUBRO : GRAVAMENES Y CARGAS

Asiento D0013

Anotación preventiva de demanda interpuesta por Don John Willy Merino Merino contra María Cristina Antón Viera, para que le otorgue la escritura pública del terreno que se lo vendió el 14ABR1990.

Asiento D0004

Constitución de Hipoteca La empresa Abraham Collahuazo Jiménez, a favor de MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 10,000.00 Dólares Americanos

Asiento D0005

Rectificación de Asiento D0004 en el sentido que el representante de la empresa MOLINOS & CIA S.A, es MAXIMO DAVID SALOME CRISOSTOMO

Asiento D0004

Ampliación de Hipoteca, inscrita en el Asiento D0003 a favor del acreedor MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 50,000.00 Dólares Americanos

Asiento D0005

Embargo en forma de inscripción a favor de MOLINOS & CIA S.A, hasta por la suma de \$ 8,500.00 Dólares Americanos

Asiento D0006

Se extiende la presente ampliación de Embargo en forme de inscripción a favor de los demandantes Erasmo, Castillo, Bobbio, Carlos Alberto moran Cruz, Jhonny Omar Collahuazo Jiménez, Martiana Álava Garcia, Yirret Midelu Palas Jiménez, Inés Campos García, María de los Ángeles Barrientos Zapata, Deysi Lucia Jiménez Collahuazo y Yuliza Elizabeth Ybañez Cornejo, hasta por la suma de S/. 80,000.00 sobre las acciones que le corresponde al demandado ABRAHAM COLLAHUAZO JIMENEZ

4. VALOR DE TASACION:

Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **\$ 25,500.00 Dólares Americanos, que es igual en S/. 94,095.00 Soles (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES).**

5. PRECIO BASE DEL REMATE:

PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **S/. 62,730.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES).**

SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura de la primera convocatoria a la cual se le reducirá un 15%, esto es, la suma de **S/. 9,409.50 Soles; por tanto, el precio del remate será la suma de S/. 53,320.50 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 50/100 SOLES).**

TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura de la segunda convocatoria a la cual se le reducirá un 15%, esto es, la suma de **S/. 7,998.08 Soles; por tanto, el precio del remate será la suma de S/. 45,321.90 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 90/100 SOLES).**

OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y, Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.

PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de los remates EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

FÍJESE por única vez el Cartel en la vitrina del local del Juzgado y en los predios materia de ejecución por parte del personal adscrito al juzgado o Notificador Judicial, según corresponda, en forma oportuna y bajo responsabilidad.

6. Notifíquese.